

(6) 국유재산 무단점유자에 대한 변상금 미부과

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리)에 따르면
 - 수탁재산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하여 통지내용과 실제의 부합여부, 점유현황을 파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하고,
 - 같은 요강 제8조(실태조사 시 조치사항)에 따르면 무단점유자가 있는 경우 등에는 즉시 필요한 조치를 강구하도록 하고 있으므로
 - 실태조사 이후 무단점유자를 확인한 경우에는 변상금 부과, 원상회복 요청 등의 조치를 취하여야 함
- 그런데, '16. 4월 감사일 현재 ◆◆◆◆◆부의 1억 원 이상 국유재산 중 지목이 대지 또는 잡종지인 재산 41건을 표본으로 점검한 결과,
 - 38건은 법령·내규를 근거로 대부계약 체결 및 변상금 부과 등 정상적으로 관리 중에 있었으나,
 - [표 5]와 같이 3건에 대하여는 국유재산을 무단점유 하고 있는데도 변상금을 부과하지 않은 것으로 확인됨

[표 5] 국유재산 변상금 미부과 현황

(단위 : m², 천 원)

순 번	무단점유 국유지				점유자 현황				부과 추정액
	소재지	지목	면적	대장 금액	성명	점유 용도	점유 기간	면적	산출변상금 (요율)

“기재 생략”

<조치할 사항>

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 국유재산을 무단점유하고 있는 점유자 인적 사항 및 점유면적·점유기간 등을 조사하여 변상금 부과 등 적절한 조치를 하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 직무교육을 실시하시기 바람(시정).